



תיק מס' 12/10

בפני המפקח על רישום המקרקעין בבאר שבע

בעניין:

נציגות הבית המשותף
ע"י ב"כ עו"ד אופיר מילר

התובעת

- נגד -

עדיקא אלינור אביבה
ע"י ב"כ עו"ד יצחק מויאל

הנתבעת

פ ס ק - ד י ן

עניינה של התביעה בשאלה האם, בנסיבות העניין, רשאית הנציגות לדרוש מבעלי הדירות לשלם את חלקם בהוצאות אחזקת הבית המשותף, באמצעות הוראת קבע.

העובדות:

1. התובעת הינה נציגות הבית המכונה "מרכז התיירות" באילת, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 40006 באילת, והראוי להירשם כבית משותף (להלן: "**הבית המשותף**").
2. הנתבעת הינה הבעלים של דירה בבית המשותף.
3. בחודש מאי 2009, נכרת הסכם בין הנציגות לבין חברת רייק ניהול בע"מ (להלן: "**חברת רייק**"), לצורך אחזקת וניקיון הבית המשותף.

4. קדמה לחתימה על החוזה, אסיפה כללית של בעלי הדירות, אשר התקיימה ביום 26.4.09, במסגרתה הופנו בעלי הדירות להסכם עם חברת רייק, ובסופה אושרה, ברוב קולות, ההתקשרות עם חברת רייק.
5. ביום 28.2.10 הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעת להורות לה לשלם את חלקה בהוצאות אחזקת הבית המשותף, וכן להורות לה לחתום על הוראת קבע.
6. הנתבעת לא חלקה על חובה בהשתתפות הוצאות אחזקת הבית, והיא שלמה אותו מיד לאחר שהוגש נגדה כתב התביעה. עם זאת, דחתה הנתבעת את דרישת התובעת לחתום על הוראת קבע.
7. המחלוקת שנתרה אפוא בין הצדדים, עניינה רק באופן התשלום ובאפשרות התובעת לכופף את הנתבעת לחתום על הוראת קבע.

הכרעה :

8. מהחומר שהוצג ומדברי הצדדים בדיון שהתקיים בפני עולה, כי אין חולק שביום 26.4.09, דנה האסיפה הכללית של הבית המשותף בהתקשרות עם חברת רייק ובהסכם האמור להיחתם עימה, ובמסגרתה נתנה ההזדמנות לבעלי הדירות לעיין בהסכם זה.
9. במסגרת ההסכם נקבע, כי התשלום לחברת רייק יבוצע באמצעות הוראת קבע (ר' סעיף 6.1 להסכם), וכי בעל הדירה הוא החייב בתשלומים (ר' למשל סעיף 6.2 להסכם). חשוב לציין, כי כעולה מפרוטוקול הדיון של האסיפה, ביחס לנושאים אלו לא הסתפקו משתתפי האסיפה בהפניה להסכם, אלא הציגו אותם מפורשות במסגרת הדיון.
10. בסופו של יום, אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרות עם חברת רייק.
11. משעה שאישרה האסיפה הכללית את תנאי ההתקשרות עם חברת רייק, הרי שסעיפי ההסכם, ובכלל זה, הסעיפים הקובעים את אופן התשלום, הפכו חלק בלתי נפרד מהחלטת האסיפה הכללית. פועל יוצא מכך, שדרישת התובעת כי התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע, הינה אפוא תוצאה ישירה של החלטת האסיפה הכללית.
12. בדיון שנערך בפני, הודיע ב"כ הנתבעת, כי אין לנתבעת טענה כלשהי כנגד האסיפה הכללית [ר' שורות 22-23 בעמוד 2 לפרוטוקול], והיא אינה טוענת לפסול כלשהו בהליך כינוסה או בהליך קבלת ההחלטות במסגרתה.
13. לאור האמור, ונוכח הודעה זו, נסתם למעשה הגולל על טענות הנתבעת. משעה, שאף לשיטתה של הנתבעת ההחלטה בדבר אופן התשלום התקבלה על ידי האסיפה הכללית כדיון, אין לה כל הגנה כנגד חובתה לעשות כן.

14. אם לא די באמור יודגש, כי יש לקבל התביעה גם לאור הוראת סעיף 5 (א) לתקנון המצוי שבתוספת השנייה לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק"). סעיף 5(א) קובע כדלקמן:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

15. אופן התשלום לנציגות, וודאי מקום בו הוא מתחייב לצורך תפקוד תקין של הנציגות, הינו נושא הקשור לדרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, והחלטה בנוגע לנושא זה אמורה, כך על פי סעיף 5(א) לתקנון, להתקבל ברוב רגיל של האסיפה הכללית.

16. ממילא, בהיעדר טענה מצד הנתבעת כנגד הרוב שהיה באסיפה הכללית, ומשעה שבמסגרת האסיפה הכללית התקבלה החלטה בדבר אופן התשלום, על הנתבעת לפעול בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ולחתום על הוראת קבע.

17. בטרם נעילה יוסף, כי בדיון בפני הבהירה הנציגות כי היא תהא מוכנה לקבל את התשלום גם באמצעות המחאות שתופקדנה מראש. יתרה מכך, הנציגות הודיעה בפני כי אין היא עוצמת עניינים ממצוקות אישיות כאלה ואחרות של בעלי דירות, וכי בנסיבות חריגות בהן יוכח כי אין באפשרות דייר מסוים לפעול באחת משתי הדרכים הנ"ל (הוראת קבע/ הפקדת המחאות מראש), היא תבחן את הדבר באופן פרטני. הצהרה זו מעידה על כך שאין מדובר בדרישה סתמית, אלא בהכרח של הנציגות לנהל את ענייני הבית המשותף.

18. סיכומו של דבר, בהיעדר טענה של הנתבעת, כי אין היא יכולה לפעול באחת משתי הדרכים המוצעות על ידי הנציגות, אני מקבל את התביעה ומורה לנתבעת לחתום על הוראת קבע ו/או למסור 4 המחאות כנדרש על ידי הנציגות. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך של 76 ₪ (בגין חלקה היחסי באגרת בית המשפט), וכן שכר טרחת עורך דין בסכום של 700 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתן, בהיעדר הצדדים, היום, כא' באב, תש"ע, (1 באוגוסט 2009).



ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין